

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2512/2530

นางพรจิตต์ ยังสบาย
นายยรรยง จงสกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 845, มาตรา 846

ป.วิ.พ. มาตรา 185

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1203 เลขที่ดิน 28 ของจำเลย จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้องและโจทก์ไม่ได้เป็นนายหน้า โจทก์นำสืบว่าจำเลยตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1203 เลขที่ดิน 29 ของจำเลย โดยเลขระวางที่ดิน เลขหน้าสำรวจ และที่ตั้งของที่ดินตรงกับที่ระบุในคำฟ้อง ดังนี้ เป็นการนำสืบในประเด็นข้อพิพาทแล้ว หาใช่เป็นการสืบนอกฟ้องนอกประเด็นไม่

ค่านายหน้าต้องเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน เมื่อไม่ได้ตกลงกันว่าจะคิดจากราคาที่เสนอขายหรือราคาซื้อขายที่ตกลงกัน ดังนี้ โดยพฤติการณ์ที่คาดหมายได้ว่าโจทก์ทำไปเพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ และกิจการที่โจทก์ทำไปทำให้ขายที่พิพาทให้จำเลยได้ โจทก์จึงเรียกค่านายหน้าจากจำเลยตามราคาที่ขายได้ ไม่ใช่ราคาเสนอขาย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๐๓ เล่ม ๑๓ หน้า ๓ ที่ดินระวาง ๒๕ น.๒ฎ เลขที่ดิน ๒๘ หน้าสำรวจ ๒๑๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำหนังสือเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ ให้โจทก์ไปเสนอขาย แก่บุคคลอื่นในราคาไร่ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จัดการขายได้ ๖ ไร่ ๓ งาน จึงมี สิทธิได้ค่านายหน้าร้อยละ ๕ ของราคาเสนอขาย ๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓๓๗,๕๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระค่านายหน้าดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้อง ไม่เคยขาย ที่ดินตามฟ้องให้ใคร จำเลยเคยตั้งโจทก์เป็นนายหน้าขายที่ดินแปลงอื่นและจำเลยได้ บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่านายหน้า

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๓๓๐,๔๓๗.๕๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท แก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองมอบให้โจทก์เสนอขาย ที่ดินตามที่ปรากฏในใบเสนอขายเอกสารหมายเลข จ.๑ และ ล.๑ ซึ่งระบุเลขที่ดินว่าเลข ที่ ๒๘ อันเป็นเลขที่ดินของกรมการปกครอง โฉนดเลขที่ ๑๑๗๘ ตำบลสระคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา ส่วนที่ดินตามใบเสนอขายเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๐๓ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา ซึ่งตรงกับเลขที่โฉนดและที่ตั้งที่ดินของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.๖ แตกต่างกันเพียงเลขที่ดินตามโฉนดของจำเลยเป็นเลขที่ ๒๙ เลขที่ดินตามใบเสนอ ขายเป็นเลขที่ ๒๘ เท่านั้น การที่โจทก์นำสืบให้เห็นว่าที่ดินตามใบเสนอขายเอกสาร หมายเลข จ.๑ เป็นการเสนอขายที่ดินของจำเลยทั้งสองตามเอกสารหมายเลข จ.๖ จึง

เป็นการสืบในประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยทั้งสองให้โจทก์เสนอขายที่ดินตามเอกสาร
หมาย จ.๖ ไม่ใช้การสืบนอกฟ้องนอกประเด็น

ประเด็นที่ว่าค่านายหน้าจะต้องคิดจากราคาที่เสนอขายหรือราคาที่ตกลงซื้อขาย
กันนั้น เห็นว่าการคิดค่านายหน้าต้องเป็นไปตามที่โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกัน
ตามใบเสนอขายเอกสารหมาย จ.๑ จำเลยทั้งสองไม่ได้สัญญาว่าจะให้ค่านายหน้าแก่
โจทก์ตามราคาที่เสนอขาย แต่กิจการที่จำเลยทั้งสองมอบหมายให้แก่โจทก์นั้น โดย
พฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่าโจทก์ทำให้เพื่อจะเอาค่าบำเหน็จ และกิจการที่โจทก์
ทำไปนั้นทำให้โจทก์ขายที่พิพาทได้ราคา ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงเรียกค่านายหน้า
จากจำเลยทั้งสองตามราคาที่ดินที่จำเลยทั้งสองขายได้ โจทก์จะเรียกค่านายหน้าจาก
ราคาที่เสนอขายไม่ได้

พิพากษายืน.

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายประจักษ์ เกียรติอนุพงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายนิติ ไชแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ